

LEI Nº 13.709/2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD XI

O FIM DO CICLO DE VIDA DOS DADOS PESSOAIS

ANÁLISE PRÁTICA DOS ARTIGOS 15 E 16 DA LGPD – DO TÉRMINO DO TRATAMENTO ÀS REGRAS DE RETENÇÃO

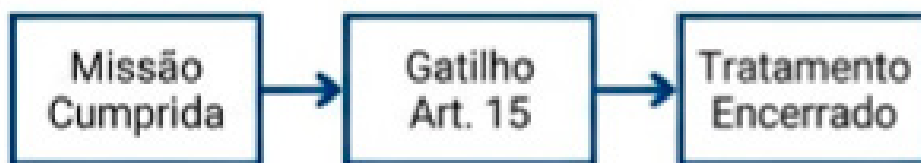
ARTIGO 15 – O TÉRMINO DO TRATAMENTO (PARTE 1)

Art. 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I – verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;

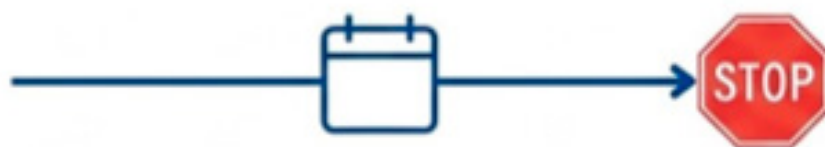
II – fim do período de tratamento;

APLICAÇÃO PRÁTICA – FINALIDADE ALCANÇADA E PRAZOS VENCIDOS



Conceito: O dado perdeu sua utilidade legal.

Exemplo prático: Um candidato envia currículo para uma vaga. A vaga é preenchida por outra pessoa. A finalidade (seleção) foi alcançada. Os dados devem ser descartados (salvo consentimento para banco de talentos).



Conceito: Fim do prazo de validade pré-estabelecido.

Exemplo prático: Promoção de loja válida apenas até 31 de dezembro. Em 1º de janeiro, o período de tratamento expira automaticamente.

ARTIGO 15 – TÉRMINO DO TRATAMENTO (PARTE 2)

- III – comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse público; ou
- IV – determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei.

Obs.: A Agência Nacional de Proteção de Dados pode determinar que o tratamento seja encerrado em razão de violação.

APLICAÇÃO PRÁTICA – GATILHOS EXTERNOS (TITULAR E ANPD)

Inciso III - O Titular



Ação: O cliente exige a exclusão ou revoga consentimento (ex: clica em "Descadastrar" na newsletter).

Regra: O tratamento cessa imediatamente, exceto se houver outro embasamento legal ou interesse público.

Inciso IV - A Autoridade



Ação: Intervenção direta do Estado por infração à LGPD.

Exemplo: ANPD descobre coleta abusiva de geolocalização por um aplicativo e determina a suspensão obrigatória do tratamento.

Obs.: A ANPD tem o poder de intervenção direta do Estado por infração à LGPD. Exemplo: A ANPD descobre a coleta abusiva de geolocalização por um aplicativo, ou seja, o aplicativo está monitorando para onde uma pessoa vai. A geolocalização é feita a partir de dados pessoais. Em razão dessa coleta de dados abusiva, a ANPD determina a suspensão obrigatória desse tratamento.



5m

ARTIGO 16 – ELIMINAÇÃO E RETENÇÃO DE DADOS (PARTE 1)

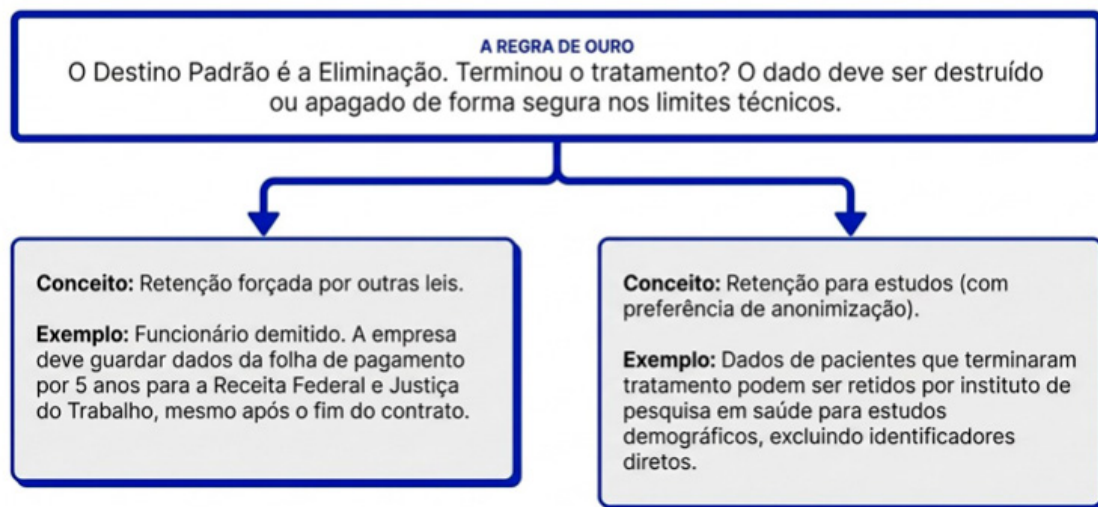
Art. 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizadas a conservação para as seguintes finalidades:

- I – cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

Obs.: Nesse caso específico, está autorizada a conservação dos dados.

- II – estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

APLICAÇÃO PRÁTICA – A REGRA DE OURO E AS PRIMEIRAS EXCEÇÕES



Há leis que fazem com que a retenção seja mantida. Por exemplo: se um funcionário foi demitido, a empresa deve guardar dados da folha de pagamento por até 5 anos para a Receita Federal e para a Justiça do Trabalho, mesmo após o fim do contrato. Nesse caso, o controlador está mantendo os dados por obrigação legal.

III – transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei; ou

IV – uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

Aplicação Prática – Transferência vs. Uso Interno Anonimizado

INCISO III – TRANSFERÊNCIA PARA FORA



Condição: Deve seguir estritamente as bases legais da LGPD. Exemplo: Uma clínica encerra as atividades, mas vende sua carteira de pacientes para outra clínica que continuará o atendimento, garantindo a continuidade contratual.

INCISO IV – USO EXCLUSIVO INTERNO

Inciso IV - Uso Exclusivo Interno



Condições estritas: Apenas para o Controlador + Acesso de terceiros proibido + Dado 100% anonimizado.

Exemplo: App de transporte apaga o perfil do motorista desligado, mas retém o volume de corridas e rotas (sem identificar quem dirigiu) para treinar seu algoritmo de tráfego.

Síntese Diagnóstica – As Quatro Exceções de Conservação (Art. 16)

Finalidade da Conservação	Permite Acesso de Terceiros?	Exige Anonimização?
Obrigações Legal/Regulatória	Sim (Governo/Auditoria)	Não (Precisa identificar)
Estudo por Órgão de Pesquisa	Sim (Apenas o Órgão)	Sim ("Sempre que possível")
Transferência a Terceiros	Sim (O novo controlador)	Não (Se amparado em base legal)
Uso Exclusivo do Controlador	NÃO (Totalmente vedado)	SIM (Obrigatório e absoluto)



DIRETO DO CONCURSO

01. (2025/INSTITUTO AOCP/MPE-RS) De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses, EXCETO

- a) falha técnica no sistema de armazenamento dos dados pessoais.
- b) determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na referida lei.
- c) comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no § 5º do Art. 8º da referida lei, resguardado o interesse público.
- d) fim do período de tratamento.
- e) verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada.



a) Não se trata de hipótese de término, e sim de um problema técnico que, uma vez resolvido, dará continuidade ao tratamento dos dados.

02. (2025/IMPARH/CGM DE FORTALEZA – CE) O término do tratamento de dados pessoais poderá ocorrer na seguinte hipótese:

- a) excesso de volume de dados para tratamento.
- b) mudança no período de tratamento.
- c) determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na lei.
- d) comunicação ou pedido do encarregado pelo tratamento.



c) Trata-se de uma hipótese de término de tratamento dos dados.

03. (2025/CONSULPAM/CONAB) Na LGPD, quanto ao término do tratamento de dados pessoais, assinale a alternativa que corresponde à hipótese CORRETA para o término.

- a) Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada.
 - b) Início do período de tratamento.
 - c) Exclusão do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse público.
 - d) Indeterminação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei.
-



15m

GABARITO

01. a

02. c

03. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Jósias Alves .

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
